



Nr. 28 Kabinettsitzung vom 24. Februar 1925, 16 Uhr

R 43 I/1399 , Bl. 242 f.

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Frenken, Geßler, Stingl, Krohne; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Geib, Popitz; MinDir. Posse, Zarden; MinR Wachsmann, Dorn; ORegR Kaufmann; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Pressenotiz über die Aufwertungsfrage.*
2. *Entwurf eines Gesetzes über Änderungen des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden.*
3. *Entwurf eines Gesetzes über die vierteljährliche Gehaltszahlung.*
4. *Entwurf eines Gesetzes über die unehelichen Kinder und die Annahme an Kindes Statt.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: Änderungen der Reichsverfassung.*
6. *Anträge und Interpellationen des Reichstags. [...]*
7. *Erkrankung des Herrn Reichspräsidenten.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Pressenotiz über die Aufwertungsfrage.

Das Kabinett stimmte folgender Pressenotiz über die Aufwertungsfrage zu:

Die Regierung hat über die Aufwertungsgesetzentwürfe, deren endgültige Formulierung vor dem Abschluß steht, bereits vor einiger Zeit die notwendigen Besprechungen mit Parteivertretern begonnen. Diese haben durch die Vertagung des Reichstags eine Unterbrechung erfahren. Sie werden jedoch Anfang nächster Woche wiederaufgenommen und mit größtmöglicher Beschleunigung durchgeführt werden. Die Regierung wird sofort nach Abschluß der Besprechungen die Gesetzentwürfe den gesetzgebenden Körperschaften zuleiten ¹.

¹ In gleichem Wortlaut z. B. in: „Tägliche Rundschau“ vom 25. 2.

2. Entwurf eines Gesetzes über Änderungen des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt der Vorlage vor². Nach längerer Debatte stimmte das *Kabinet*t der Vorlage zu mit der Maßgabe, daß der Reichsminister der Finanzen über die Frage, ob in § 47, 1 b statt 10% etwa 15% einzusetzen seien, eine nochmalige Beratung in seinem Ressort ansetzen soll und ihm im übrigen die Entscheidung in dieser Frage überlassen bleibt³.

3. Entwurf eines Gesetzes über die vierteljährliche Gehaltszahlung.

Das *Kabinet*t stimmte der Vorlage zu⁴.

4. Entwurf eines Gesetzes über die unehelichen Kinder und die Annahme an Kindes Statt.

Das *Kabinet*t stimmte der Vorlage zu⁵.

Der *Reichsverkehrsminister* stellte die Frage, ob geplant sei, die Vormundschaft auf Gemeindeverbände übergehen zu lassen.

Der *Reichsjustizminister* verneinte diese Anfrage.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Änderungen der Reichsverfassung.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß gegen die in der Kabinettsitzung vom 20. d. M. beschlossene Einfügung eines Art. 39 a in die Reichsverfassung⁶ nachträglich seitens der Baye-

² Der am 19. 2. eingebrachte Entw. gewährt den Ländern – in Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 23.6.23 (in der Fassung der Dritten Steuernotverordnung vom 14.2.24, RGBl. I, S. 74) – eine Beteiligung an den Einkommen- und Körperschaftssteuern in Höhe von 75%, an der Umsatzsteuer im Jahre 1925, in dem sich die Reparationsverpflichtungen des Reiches noch nicht voll auswirken, in Höhe von 30% und im Rechnungsjahre 1926 in Höhe von 20%. Der RFM unterstreicht in seinem Begleitschreiben die Eilbedürftigkeit der Vorlage und erklärt dazu: „Der von mir mehrfach betonte enge Zusammenhang des Finanzausgleichs mit den Steuergesetzentwürfen [s. Dok. Nr. 7 und 16] und den Aufwertungsfragen [s. Dok. Nr. 24, P. 8] macht es dringend wünschenswert, den Entwurf sobald als möglich dem Reichsrat und dem Reichstag vorzulegen, damit die gleichzeitige und gegebenenfalls eine zusammenfassende Beratung erfolgen kann.“ (R 43 I/2358, Bl. 262-294).

³ § 47 Abs. 1 b der Vorlage macht den Ländern zur Auflage, von den Steuern, die sie gemäß § 26 der Dritten Steuernotverordnung (s. zuvor Anm. 2) von bebauten Grundstücken erheben, mindestens 10% zur Förderung der Neubautätigkeit zu verwenden (R 43 I/2358, Bl. 263-294, hier: Bl. 270). Dieser Prozentsatz ist unverändert in die Fassung des Entwurfs übernommen, den der RFM am 25. 2. dem RR zuleitet (RR-Drucks. Nr. 32, Bd. 1925 I). Dagegen bestimmt die Endfassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 10.8.25 die Verwendung von mindestens 15–20% der Ländergrundstückssteuern zur Förderung des Wohnungsbaues (RGBl. I, S. 254).

⁴ Der GesEntw., vom RFM am 14. 2. vorgelegt, sieht die Wiedereinführung der vierteljährlichen Vorauszahlung der Beamtenbezüge, Pensionen und Wartegelder nach den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes vom 30.4.20 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.2.24, RGBl. I, S. 31) vor. Der Zeitpunkt der Wiedereinführung ist von der RReg. mit Zustimmung des RR und des Haushaltsausschusses des RT zu bestimmen (R 43 I/2567, Bl. 63-65).

Das Gesetz wird unter dem 25. 3. verkündet und tritt mit Wirkung vom 1.4.25 in Kraft (RGBl. I, S. 30). – Zur weiteren Erörterung s. Dok. Nr. 155, P. 3.

⁵ Der GesEntw. war bereits am 28.12.24 vom RJMin. an die Rkei übermittelt worden. Der beigefügten Denkschrift zufolge stellt er sich zur Aufgabe, in Erfüllung des Art. 121 der RV das Los der unehelichen Kinder zu erleichtern und ihre gesellschaftliche Stellung derjenigen der ehelichen Kinder weitgehend anzugleichen. Aus den zahlreichen Vorschriften ist hervorzuheben: 1) Es werden zugunsten der unehelichen Kinder fortan nicht nur die sozialen Verhältnisse der Mutter, sondern auch die Erwerbs- und Vermögensverhältnisse des Vaters berücksichtigt. 2) Die Exemptio plurium wird beseitigt. Es können nunmehr auch mehrere Männer, wenn sie der Mutter zur Empfängniszeit beigewohnt haben, als Gesamtschuldner zur anteiligen Unterhaltsleistung verpflichtet werden (R 43 I/1219, Bl. 136-160).

Der RJM leitet den Entw. am 22. 5. dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 108, Bd. 1925 II), wo er jedoch bis zum Ende der Amtszeit des Kabinetts Luther unerledigt bleibt.

⁶ Es handelt sich um den in der erwähnten Kabinettsitzung (Dok. Nr. 24, P. 4) angenommenen § 1 (Immunität der Zwischenpräsidien und Zwischenausschüsse des RT und der Landtage) des „Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Reichsverfassung“. Der Entw., vom RIM am 3. 2. als Kabinettsvorlage eingebracht, ist hier abgedr. als Dok. Nr. 14.

rischen Regierung Bedenken laut geworden wären. Er glaube, daß man vielleicht hier Entgegenkommen zeigen könne.

Der *Reichskanzler* machte den Vorschlag, der Reichsminister des Innern möge, bevor die Vorlage an den Reichsrat gehe, mit den Innenministern der Länder verhandeln ⁷.

Dieser Vorschlag wurde angenommen.

6. Anträge und Interpellationen des Reichstags. [...]

7. Erkrankung des Herrn Reichspräsidenten.

Staatssekretär Dr. Meissner erstattete Bericht über den Krankheitszustand des Herrn Reichspräsidenten ⁸. Der Herr Reichspräsident und der Herr Reichskanzler hätten die Voraussetzung des Art. 51 der Reichsverfassung für gegeben erachtet. Danach hätte der Herr Reichskanzler die Vertretung des Herrn Reichspräsidenten übernommen.

Der *Reichskanzler* ersuchte den Staatssekretär Dr. Meissner, dem Herrn Reichspräsidenten die besten Wünsche des Reichskabinetts für eine baldige Wiederherstellung zu übermitteln.

Gegen die Form der Vertretung wurde kein Widerspruch erhoben.

⁷ Über diese Verhandlungen in den Akten nichts ermittelt. Zur Vorlage eines besonderen Entwurfs zur Immunitätsfrage durch den RIM s. Dok. Nr. 257, P. 13.

⁸ Nach Pressemeldungen hatte sich der RPräs., überraschend an einer Blinddarmentzündung erkrankt, in der Nacht zum 24. 2. einer schweren Operation unterziehen müssen („Die Zeit“, 24. 2.).

Zitierhinweis

Nr. 28 Kabinettsitzung vom 24. Februar 1925, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 105–107 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D28>